

CONTRATTO DI LOCAZIONE VEICOLO SENZA CONDUCENTE



Contratto n°:

Data di stipula:

Luogo di stipula: Viale Marconi 229, CA, 09131

Orario di stipula:

DATI 1° GUIDATORE

Nome & cognome:		Codice Fiscale:		Sesso:
Indirizzo + CAP:			Città:	Provincia:
Data di nascita:		Città di nascita:		Provincia:
Telefono:		E mail:		
Tipo di patente:	Numero:	Emessa da:	Data di rilascio:	Scadenza:

DATI 2° GUIDATORE

Nome & cognome:		Codice Fiscale:		Sesso:
Indirizzo + CAP:			Città:	Provincia:
Data di nascita:		Città di nascita:		Provincia:
Telefono:		E mail:		
Tipo di patente:	Numero:	Emessa da:	Data di rilascio:	Scadenza:

DATI AZIENDALI

Regione sociale:		E mail aziendale:		
Sede legale:			Telefono:	
Codice fiscale / partita iva:		Nome e cognome (rappresentante legale):		
Numero carta d'identità:	Data rilascio:	Data scadenza:	Luogo rilascio:	

DATI DEL VEICOLO LOCATO

Marca:		Modello:		Targa:
Data di inizio:	Ora di inizio:	Sede di ritiro: Viale Marconi 229, Cagliari, CA, 09100		
Data di fine:	Ora di fine:	Sede di riconsegna: Viale Marconi 229, Cagliari, CA, 09100		
Assicurazione:	Sforo per KM:	Cauzione:	Km totali noleggio:	

DATI DR7 S.p.A.

Regione sociale: DR7 S.p.A		E mail aziendale: info@dr7.app		
Sede legale: Via del Fangario 25, 09122, Cagliari, CA			Telefono: +39 345 790 5205	
Codice fiscale / partita iva: 04104640927				

FRANCHIGIE E ASSICURAZIONI

Assicurazioni valide per utilitarie/furgone/ncc:

Copertura assicurativa RCA (BASE): Paga qualsiasi danno subito al 100% del valore. Furto-incendio-distruzione totale: da risarcire il 100% del valore del veicolo.

Copertura assicurativa KASKO: RCA-Furto(solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo)-atti vandalici-agenti atmosferici-incendio-distruzione totale: da risarcire €2.000 + 30% del valore del danno è attivabile per qualsiasi danno recato alla vettura anche con oggetti non identificabili per mezzo di targa, previo preventivo in officina ufficiale.

Copertura assicurativa DR7: RCA - Furto (solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo) - atti vandalici - agenti atmosferici - incendio - danni & distruzione totale: da risarcire 0€.

Assicurazioni valide per supercar:

Copertura assicurativa RCA (BASE): Paga qualsiasi danno subito al 100% del valore. Furto-incendio-distruzione totale: da risarcire il 100% del valore del veicolo

Copertura assicurativa KASKO: RCA - Furto (solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo) - atti vandalici - agenti atmosferici - incendio - danni & distruzione totale: da risarcire 5000€ + 30% del danno.

Copertura assicurativa BLACK: RCA - Furto (solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo) - atti vandalici - agenti atmosferici - incendio - danni & distruzione totale: da risarcire 5000€ + 10% del danno.

Copertura assicurativa SIGNATURE: RCA - Furto (solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo) - atti vandalici - agenti atmosferici - incendio - danni & distruzione totale: da risarcire 5000€.

Copertura assicurativa DR7: RCA - Furto (solo in caso di restituzione chiave, altrimenti paga il 100% del valore del veicolo) - atti vandalici - agenti atmosferici - incendio - danni & distruzione totale: da risarcire 0€.

LA KASKO NON E' ATTIVABILE SE AL MOMENTO DEL DANNO IL CLIENTE ERA SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI O IN STATO DI EBBREZZA

PENALI PER IL/ CLIENTE/I

Per utilitarie/furgone/ncc:

- Penale fermo del veicolo in caso di incidente o danni 30,00€ al giorno per utilitarie, 100€ per furgone e ncc.

- Penale per chi fuma dentro l'auto: minima 200€ senza danni solo con odore o residui di cenere, massima di 1500,00€ se oltre all'odore e cenere l'auto presenta danni alla tappezzeria o altro riconducibili ad una sigaretta, costi per la riparazione sempre a carico del cliente.

- Penale per guidatore non citato nel contratto 1000,00€ possono guidare solo le persone citate nel contratto

- Penale per benzina mancante pari a 15,00€ se il quadro ha 8 tacche, 30€ se il quadro ne ha 4

- Penale per danni a tappezzeria, sedili o interni dell'auto 1000,00€ + costo della riparazione a carico del cliente + fermo del veicolo a carico del cliente.

- L'utilizzo della bomboletta sigillante 'gonfia e ripara' in dotazione comporta l'addebito di una penale di €100,00 per pneumatico, salvo maggior danno.

- Penale per veicolo riportato in condizioni pessime con sporco su interni (terra/sabbia/ghiaia o altro) o immon-dizia lasciata in giro nell'auto (esempio tasche delle portiere, vano portaoggetti, vano poggiaomito, tasche dei sedili, tappezzeria, bagagliaio) 30,00€, igienizzazione 100,00€.

- Penale per chi disattiva completamente i controlli elettronici dell'auto 500,00€.

- Per quanto concerne a Multe o sanzioni sono a carico del cliente al 100%.

- L'intestatario del contratto dovrà essere presente al momento della consegna e del ritiro dell'auto (in caso di consegna e ritiro a domicilio) penale di 500,00€ + eventuali costi aggiuntivi per ulteriore fermi o per ritardi da parte dell'intestatario del contratto.

- Dopo 30 minuti di ritardo al check-out scatta la penale minima di 20€ e aumenta di 0,50€ per minuto di ritardo.

- Il veicolo non può in alcun modo essere guidato da soggetti neopatentati o comunque non abilitati secondo le restrizioni dell'art. 117 CdS. In caso di violazione, il Cliente risponde integralmente di ogni sanzione, fermo amministrativo e danno derivante.

- Non sono tollerati cani o pelo di cane dentro l'auto: penale 100€.

- In caso di Subnoleggio non autorizzato la penale è di €10.000.

Per supercar:

- Penale fermo del veicolo in caso di incidente o danni 350,00€ al giorno, 700€ per auto dal valore superiore di 200.000€.

- Penale per chi fuma dentro l'auto: minima 200€ senza danni solo con odore o residui di cenere, massima di 1500,00€ se oltre all'odore e cenere l'auto presenta danni alla tappezzeria o altro riconducibili ad una sigaretta, costi per la riparazione sempre a carico del cliente.

- Penale per guidatore non citato nel contratto 1000€. Possono guidare solo le persone citate nel contratto.

- Penale per benzina mancante pari a 25,00€ se il quadro ha 8 tacche, 50€ se il quadro ne ha 4

- Penale per danni a tappezzeria, sedili o interni dell'auto 1000€ + costo della riparazione a carico del cliente + fermo del veicolo a carico del cliente.

- L'utilizzo della bomboletta sigillante 'gonfia e ripara' in dotazione comporta l'addebito di una penale di €100,00 per pneumatico, salvo maggior danno.

- Penale per veicolo riportato in condizioni pessime con sporco su interni (terra/sabbia/ghiaia o altro) o immondizia lasciata in giro nell'auto (esempio tasche delle portiere, vano portaoggetti, vano poggiaomito, tasche dei sedili, tappezzeria, bagagliaio) 30,00€, igienizzazione 100,00€.

- Penale per chi disattiva completamente i controlli elettronici dell'auto 500,00€.

- Per quanto concerne a Multe o sanzioni sono al 100% a carico del cliente.

- L'intestatario del contratto dovrà essere presente al momento della consegna e del ritiro dell'auto (in caso di consegna e ritiro a domicilio) penale di 500,00€ + eventuali costi aggiuntivi per ulteriore fermi o per ritardi da parte dell'intestatario del contratto.

- Dopo 30 minuti di ritardo al check-out scatta la penale minima di 50€ e aumenta di 0.50€ per minuto di ritardo.

- In caso di utilizzo del veicolo su pista o in contesti assimilabili a competizioni, verrà applicata una penale di €5.000, oltre al risarcimento di eventuali danni totali in quanto la kasko non è attivabile.

- Non sono tollerati cani o pelo di cane dentro l'auto: penale 100€. In caso di Subnoleggio non autorizzato la penale è di €10.000.

- Il veicolo non può in alcun modo essere guidato da soggetti neopatentati o comunque non abilitati secondo le restrizioni dell'art. 117 CdS. In caso di violazione, il Cliente risponde integralmente di ogni sanzione, fermo amministrativo e danno derivante.

- Al momento del ritiro dell'auto il cliente deve avere con sé la patente fisica ed è obbligato a mostrarla all'operatore che consegna la vettura. Non sono accettate denunce di smarrimento della patente. In caso di impossibilità a mostrare la patente fisica al momento del ritiro, il cliente perde la prenotazione e l'importo pagato.

OBBLIGHI DI ACCURATEZZA

- Il cliente è tenuto a osservare da se i danni o le imperfezioni presenti e segnalate all'interno del contratto.

- In caso di perdita, furto, smarrimento delle chiavi il cliente è tenuto a segnalare l'accaduto immediatamente e gli verrà addebitato il costo totale della chiave originale, con una penale del 10%.

- Il cliente può condurre l'auto solo all'interno del territorio Sardo, salvo eventuali accordi con la Dubai Rent 7.0 S.p.A., condurre l'auto al di fuori di questi confini comporta una multa + un intervento del carroattrezzi per il recupero a carico del cliente poichè il veicolo verrà completamente disattivato a distanza.

- In caso di incidente il cliente è tenuto e obbligato a comunicarlo telefonicamente ai numeri +393457905205

+393472817258 attivi 7/7 24/24h. La dimenticanza o mancanza da parte del/ cliente/i comporta l'annullamento della copertura kasko con franchigia; quindi qualsiasi danno diventa completamente a carico del cliente al 100%.

- In caso di incidente in cui il cliente risulti in uno stato psico-fisico alterato di qualsiasi genere qualsiasi tipo di assicurazione o kasko decade di conseguenza il cliente sarà tenuto a pagare tutti i danni arrecati.

- Qualsiasi guasto, problema o imperfezione dell'auto a livello di carrozzeria, motore o meccanica va segnalata entro 10 minuti dal noleggio dell'auto. Eventuali segnalazioni successive a questa tempistica rendono il noleggio comunque valido, di conseguenza il cliente è tenuto a riconsegnare la macchina nella data e orario indicato al check-out o eventualmente riconsegnarla prima senza possibilità di reso in soldo per quanto concerne la tariffa di noleggio.

- Si precisa che eventuali puntature, scheggiature da pietrisco e graffi di lunghezza inferiore a 0,5cm non saranno considerati danni e, pertanto, non saranno addebitati al Cliente al momento della riconsegna del veicolo,

- L'azienda intestataria del presente contratto, in qualità di soggetto locatario, dichiara di assumersi ogni responsabilità civile, amministrativa e penale relativa all'uso del veicolo, anche se condotto da soggetti terzi da essa incaricati (dipendenti, collaboratori, amministratori o altri soggetti autorizzati).

- La società si impegna a garantire che ogni conducente sia in possesso di patente di guida valida, in corso di validità e idonea per la categoria del veicolo noleggiato.

- Resta inteso che la responsabilità per danni, violazioni del Codice della Strada, sinistri o altri eventi derivanti dall'utilizzo del mezzo ricade interamente sull'azienda locataria, la quale manterrà indenne il locatore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dall'uso improprio del veicolo.

Letta, approvata e accettata ai sensi dell'art. 1341 c.c.

CLAUSOLE CAUZIONI

Costituzione, gestione e restituzione

Deposito cauzionale e modalità di restituzione

1. Costituzione della cauzione

Al momento della consegna del veicolo, il Cliente è tenuto a costituire un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, il cui importo è determinato dal Locatore in relazione alla categoria del veicolo noleggiato. La cauzione potrà essere costituita, a discrezione del Locatore, tramite:

- tramite Pos
- bonifico bancario preventivamente accreditato sul conto corrente indicato dal Locatore;
- versamento in contanti, nei limiti di legge vigenti.

2. Natura giuridica della cauzione

La cauzione non costituisce corrispettivo, bensì garanzia reale ai sensi degli artt. 1375, 1176, 1587 e 1218 c.c., finalizzata a coprire eventuali:

- danni materiali o occulti al veicolo e agli accessori;
- penali contrattuali e scoperti assicurativi;
- carburante mancante, smarrimento chiavi o documenti;
- pedaggi, contravvenzioni, accessi ZTL o altre sanzioni riferibili al periodo di noleggio

3. Tempistiche di rilascio

Il rilascio della cauzione non avviene contestualmente alla riconsegna del veicolo, bensì a seguito delle verifiche tecniche ed amministrative necessarie.

Il Locatore si riserva un termine non superiore a quattordici (14) giorni lavorativi dal giorno dopo la riconsegna del veicolo per procedere al completo svincolo o restituzione della cauzione, salvo:

- accertamento di danni riscontrabili solo dopo ispezione tecnica approfondita;
- ricezione di notifiche di contravvenzioni, pedaggi o altri addebiti riferibili al periodo di noleggio
- necessità di verificare carburante, accessori e dotazioni.

4. Modalità di restituzione

La restituzione del deposito cauzionale avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, effettuato sull'IBAN indicato, entro i termini sopra riportati.

Il rimborso potrà essere eseguito solo su un IBAN intestato al titolare del contratto, oppure, eventualmente, su un IBAN diverso esclusivamente previa autorizzazione scritta dell'intestatario del contratto, che potrà richiedere l'accredito a favore di un soggetto da lui indicato.

Non sono ammesse altre modalità di rimborso.

5. Ulteriori addebiti successivi

Il Locatore si riserva in ogni caso il diritto di trattenere, compensare o richiedere al Cliente ulteriori importi successivamente accertati, anche dopo lo svincolo della cauzione, per danni, multe o oneri riferibili al periodo di noleggio, in conformità all'art. 1218 c.c.

6. Termine per la segnalazione di vizi e anomalie della vettura

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1575, 1578 e 1581 c.c., dichiara di aver visionato la vettura al momento della consegna e di averne riscontrato lo stato di efficienza e conformità, fatta eccezione per eventuali vizi occulti non rilevabili con l'ordinaria diligenza.

Il Cliente prende atto che, al fine di garantire la corretta e tempestiva gestione del rapporto contrattuale, eventuali segnalazioni di anomalie relative alla vettura (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rumori anomali, accensione di spie sul cruscotto, malfunzionamenti meccanici o elettronici, danni non rilevati in sede di check-out) dovranno essere comunicate al Locatore entro e non oltre 10 (dieci) minuti decorrenti dal momento della consegna del veicolo, così come risultante dal verbale di consegna e dal sistema di registrazione interno.

Decorso tale termine, il Cliente non potrà più sollevare eccezioni o contestazioni relative a vizi, anomalie o danni della vettura, i quali si intenderanno insorti successivamente alla consegna e, pertanto, ascrivibili alla responsabilità del Cliente stesso, salvo il caso di vizi occulti non riconoscibili con l'ordinaria diligenza, ai sensi dell'art. 1578 c.c.

In caso di segnalazione nei termini sopra indicati, il Locatore provvederà a verificare la fondatezza della comunicazione e, se del caso, a sostituire il veicolo o ad adottare le misure più opportune, senza che ciò comporti responsabilità ulteriore nei confronti del Cliente.

Disciplina delle penali

Il Cliente, al momento del ritiro del veicolo, versa alla Società, a titolo di cauzione ex art. 1385 c.c. e quale garanzia ex artt. 1176 e 1218 c.c., l'importo indicato nel presente contratto. Tale somma ha esclusiva funzione di deposito cauzionale volto a garantire la Società per l'eventuale risarcimento dei danni arrecati al veicolo, accertati al termine del rapporto contrattuale, e verrà restituita al Cliente qualora il veicolo venga riconsegnato nelle medesime condizioni di consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

1. Non compensabilità della cauzione con le penali

Le somme dovute a titolo di penale, di cui agli artt. 1223, 1226 e 1382 c.c., non potranno in alcun caso essere compensate con l'importo della cauzione versata, né questa potrà essere imputata in conto pagamento delle medesime. La cauzione conserva natura di garanzia autonoma e distinta rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dall'applicazione di penali contrattuali.

2. Obbligo di pagamento immediato delle penali

Il Cliente si obbliga a corrispondere le eventuali penali contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ritardata riconsegna, eccedenza chilometrica, mancato rifornimento carburante, pulizia straordinaria, violazioni al Codice della Strada, utilizzo improprio del veicolo, ecc.) contestualmente alla riconsegna del veicolo, mediante pagamento diretto alla Società, con le modalità da questa accettate.

L'inadempimento del pagamento immediato delle penali costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c., legittimando la Società alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e al risarcimento dei danni ulteriori.

3. Restituzione della cauzione

La restituzione della cauzione avverrà solo successivamente alla verifica delle condizioni del veicolo da parte della Società, entro il termine massimo previsto dal contratto. Resta inteso che eventuali danni imputabili al Cliente e accertati dalla Società potranno essere compensati con la cauzione stessa, senza pregiudizio per il diritto della Società di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.

4. Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente, con specifica sottoscrizione, la presente clausola concernente:

- la non compensabilità della cauzione con le penali;
- l'obbligo di pagamento immediato delle penali alla riconsegna;
- la facoltà della Società di trattenere la cauzione per danni accertati e richiedere l'eventuale maggior danno;
- la previsione di risoluzione contrattuale ex art. 1456 c.c. in caso di mancato pagamento delle penali.

Art. 7 – Verifica preventiva e accertamento dello stato del veicolo mediante sistema “Self Check-In DR7”

In deroga alla prassi ordinaria di ispezione congiunta tra Cliente e personale incaricato, la Società DR7 S.p.A. adotta un sistema di verifica preventiva denominato “Self Check-In DR7”, volto a garantire la massima trasparenza, oggettività e tutela reciproca, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e 1372 c.c., nonché dell'art. 33 del Codice del Consumo.

1. Documentazione preventiva a fini probatori

La verifica dello stato estetico e funzionale del veicolo avviene prima dell'arrivo del Cliente e in sua assenza, mediante la realizzazione, a cura del personale incaricato da DR7, di una registrazione video integrale della durata minima di tre (3) minuti, suddivisa in circa quattro (1,30) minuti di riprese esterne e quattro (1,30) minuti di riprese interne.

Il video è eseguito in modo continuativo, con data, ora e coordinate di registrazione automaticamente impresse, e sotto controllo delle telecamere di sicurezza aziendali, così da garantire la piena tracciabilità e autenticità della prova.

Contestualmente vengono prodotte:

- n. 4 fotografie dei cerchi (una per ciascun lato del veicolo);
- n. 1 fotografia del quadro strumenti, indicante i chilometri e il livello carburante al momento della registrazione.

Tutta la documentazione viene archiviata su server aziendali DR7 e trasmessa al Cliente in via preventiva, prima della consegna fisica del veicolo.

Essa costituisce, per espresso accordo tra le parti, prova unica, certa, prevalente e opponibile dello stato del veicolo alla data della consegna.

2. Facoltà di ispezione autonoma del Cliente

All'atto del ritiro, il Cliente ha facoltà, ma non obbligo, di effettuare una verifica visiva autonoma (“self-check-in”) del veicolo, anche con eventuale assistenza del personale incaricato su specifica richiesta per illustrazione di funzionalità o briefing tecnico.

In mancanza di contestazioni scritte prima del ritiro delle chiavi e dell'uscita dal perimetro aziendale, il Cliente accetta integralmente lo stato del veicolo così come risultante dalla documentazione video-fotografica trasmessa.

3. Decorrenza delle responsabilità e accertamento dei danni

Dal momento in cui il Cliente ritira le chiavi e varca il cancello dell'area aziendale, qualsiasi danno, difetto o anomalia non risultante dalla documentazione video-fotografica consegnata e riscontrato alla restituzione sarà considerato nuovo evento dannoso e imputabile esclusivamente al Cliente, con conseguente addebito secondo le modalità e le tariffe previste dal presente contratto.

La documentazione video-fotografica prodotta dalla Società costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo probatorio prevalente e vincolante, opponibile in ogni sede amministrativa o giudiziaria, e ritenuto valido anche ai sensi degli artt. 2702 e seguenti del Codice Civile.

4. Clausola di trasparenza

La presente clausola è redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, lett. q) del Codice del Consumo, quale disposizione finalizzata a garantire la trasparenza e la certezza probatoria del rapporto contrattuale, a tutela sia della Società che del Cliente.

FIRMA LOCATORE

Firma del 1° guidatore e Firma, timbro aziendale

Firma del 2° guidatore e Firma, timbro aziendale



Dubai Rent 7.0
Sede Legale: Via del Principe 25, 00122-CA
Sede Operativa: Viale Rimondi 729, 00131-CA
Tel. 06/99909007 - G.A. 905241113 - S.p.A. dubai.rent/ital@regional.it

Con la firma si dichiara di essere a conoscenza e di accettare ogni condizione e parte del contratto

Con la firma si dichiara di essere a conoscenza e di accettare ogni condizione e parte del contratto